壹、結婚

一、形式要件

1.立法例

(1) JP§739 申報婚主义

(2) Ger§1310~1312 登记婚+仪式婚主义

2.舊法

(1) 19~72年§982：公开仪式+2人以上证人

A.公开仪式：沿襲舊制、尊重礼俗

(A) 仪式形式不拘(通)：

↳ SC 20上452例：結婚為要式行為，必經習慣上一定之仪式

(B) 行定式之礼仪，使一般不特定之人均可共見共聞认识其為結婚者，即為公开仪式 (22院859、SC51上551例—廢)

↳ ex：{置酒席而情狀上一般人難以认係結婚仪式 ⇒ 雖主观以為举行婚礼，仍非公开仪式
官署內举行，雖長官及证婚人兩人以上在場，若无足使一般不特定之人可知悉之表徵而得共見者，仍非公开仪式 (26院1701)

B.2人以上证人

(A) 证人之身分不限 ⇒ 親朋好友、介紹人均可

(B) 无須載明於結婚证書，但須在場親見，並願負证明責任之人 (22院859) → 須有行為能力

↳ 未在場親見，雖委託他人於证書內簽章，仍非证人 (26院1701)

(C) 棋：证人應排除主婚人及當事人，因均與婚姻之合法成立有密切关联

↳ 22院955、林：仪式及证人身分均不限，排除當事人即可

(2) 74年~96年：增订§982Ⅱ：依戶籍法為結婚之登记者，推定已結婚

A.修正前由主張有積極事实者负举证責任，因通常時過境遷，举证極難；修法後主張无婚姻者須举反证推翻，較公平

B.此仍採仪式婚主义，僅賦予登记之推定力 ⇒ 非結婚形式要件，僅程序上举证責任移轉之特別規定

↳ 不受親屬施行法(不溯及既往)限制 ⇒ 修正前登记者有§982Ⅱ適用 (棋、林、SC79台上2219例—廢：程序從新原則)

(3) 仪式婚之缺失

A.易重婚 (19~74重婚非无效而係得撤銷 ⇒ 未撤銷則重婚合法)，身分证配偶欄僅供參考

B.公开仪式无标準，认定寬嚴不一

C.婚姻之效力取決於证人之证言，且事過境遷，证人難以說明是否為公开仪式 (棋、林)

D.推定之婚姻非終局確定，若反证成功將溯及登记時无效 ⇒ 婚姻長期不確定，不妥

E.此推定易使不諳法律之人誤认採登记、仪式雙軌並行制度

F.民訴§574Ⅱ(已刪)原有規定，§982Ⅱ无異剝奪法院調查证據之職权

G.結婚、離婚條件不一致

3.現行法（96修，97施行）（親屬施§4-1）

(1) 書面為之：得不由本人親自書寫，但須親自簽章（§3Ⅰ、Ⅱ）

(2) 2人以上於書面上簽名

A、证人得為任何人，結婚之效力不因人別而有影响

B、簽名不限作成证書時為之，惟必須親見或親聞双方当事人有結婚之真意（SC 28渝上353例、68台上3792例、高院107家上212）

C、簽名須親自為之，不得以蓋章代替之，蓋章不可確认是否係本人為之

D、年齡：18岁（於現行法下无爭執必要，皆為18岁）

(A) SC 51台上551例－解：須有行為能力（20岁）

(B) 林：解释上不宜要求过嚴，具備了解婚姻之意义即可，又证婚非結婚对本人不生利害关係，无須法代同意⇒達法定結婚年齡即可（18岁）

(3) 双方当事人向戶政机关為結婚登记

A.結婚登记有公示效果

B、舊戶籍法§35⇒当事人一方申請即可（現戶籍法§33Ⅰ但），僅具報告意义，对婚姻效力不生影响⇒現行為創設登记

C、修正前登记但无效之婚姻，不可因新法改採登记婚後而補正成為有效

D. 登记行為有行政程序行為之性質⇒行程§22Ⅰ⑤限制行為能力人因身分行為不可代理而可以辦理結婚登记時有行政程序上之行為能力

二、实質要件

1.舊法

(1) 封建社会：父母之命，媒妁之言，无須过問当事人間意思

(2) 大理院2私訴上2：应由祖父母、父母主婚，俱无者從餘親主婚。是婚姻不備此要件者，当然在可以撤銷之列

(3) 大理院8上236：父母為子女主婚若尚有直系尊親屬在堂，应稟承其同意

(4) 大理院7上298：祖父母、父母俱在又係同居者，自应由父母主婚，惟依家政統於一尊之义，亦应得祖父母同意，否則祖父母得予撤銷婚約

(5) 大理院9上776：主婚之权应由父母行使，祖父母主婚父母不知者，自得撤銷其婚約

(6) 4民律親屬編草案§24Ⅰ：結婚須由父母允许

(7) 14民律草案親屬編§24：家屬為婚姻須得家長同意、§51Ⅰ：未滿30岁者尚須父母之同意，父母双方亡故或事实上不能表示意思者，須經祖父母允许

(8) 17親屬法草案§16Ⅰ：結婚由男女当事人自由決定，男未滿25岁，女未滿21岁者須父或母同意，父母死亡或不能表示意思時，須得監护人同意

2.現行法

(1) 憲法§22保障婚姻自由（其他自由及权利），但非无須任何要件，民法為求公益或保护当事人利益，仍有限制

(2) 結婚合意

A、身分行為不以完全行為能力為必要，以有意思能力為已足

B、結婚意思能力：当事人能理解結婚之意义及效果之能力（林、戴）

(A) 31院2372：17岁以上，有結婚之意思，由法代主持婚礼，並具§982之方式，自应生婚姻效力

(B) 棋、戴、戴炎輝:非以年齡為準,實質上婚姻意思能力因人而異 ⇒ 應為7岁以上+有結婚能力+有結婚意思

C、受監护宣告之人

(A) 通:回復正常狀態時有結婚能力;§984反面解釋:受監护之人得与監护人外之他人結婚 (林)

(B) 回復時須經法代同意?
- 肯定說 (戴東雄、棋):保护受監护人 ⇒ 類推§1006
- 否定說 (林、戴):法无明文,故肯定說則无撤銷規定,且應尊重有結婚能力之人+§1006於97.6刪除

D、欠缺

(A) §87通謀虛偽无效

(B) 史:若其後實行婚姻共同生活,則其无效已被治癒,成為有效

E、当事人錯誤(重大客体錯誤)、他方同一性錯誤 (ex:甲与乙欲結,誤与双胞胎丙結)

(A) JP §742①:无效

(B) 史:適用民總為得撤銷之原因,因无明文為无效

(C) 棋、戴、林、洪遜欣:无效,§88為保护表意人静之利益.交易的动之安全及法益生活之安效性,此处无关交易安全,而係当事人人格抵§88

F、§996:有結婚能力之人於无意識或精神錯乱中所為者,非§75无效而係得撤銷

(3) 非詐欺或被脅迫 (§997得撤銷)

A、詐術係使他方陷於錯誤而与之結婚,即屬詐欺結婚,詐欺方若无結婚意思 ⇒ 欠缺結婚意思,婚姻无效

B、錯誤事項須主觀上重大,客觀上相当重要,以社会通念判斷之 (通)

↳ ex:正直、親切、勤勉、性格、嗜好等,当事人本難以預測 ⇒ 非撤銷原因

C、不限積極行為,故意隱瞞之消極不作為亦屬之 (SC 75台上2176、69台上641)

↳ SC 21上2961例:不得離婚,僅得撤銷 / SC 70台上880例:隱瞞婚前痼疾(精神病),難謂非詐欺

D、第三人詐欺 (媒妁之言誇大 ⇒ 使一方陷於錯誤)

(A) 比照§92 I 但說 (羅鼎、胡長清、戴、棋)

(B) 限縮§92 I 但說 (史):以他方惡意為限,若同与第三人共謀,无保护必要,若為善意則非詐欺,應以單純錯誤撤銷

(C) 均得撤銷說 (曹傑、郭振恭、林):(A)過苛 + §997係特別規定,不適用民總,擴張解釋為含第三人詐欺

E、脅迫:均得撤銷,无論本人或第三人為之

(4) 達法定結婚年齡 (~112:男18,女16;112~:男女18) (§980)

(5) 舊法:未成年須法代同意 (§981),是否有行為能力,再所不問,僅考慮有无20岁。§990但書之除斥期間專指§981 ⇒ 違反§980時无適用 (SC 29渝上555)

A、同意权屬親权,須父母共同行使之 (§1089 I),為重大事項,意思不一致則得請求法院決定

B、同意非要式 ⇒ 刊登喜事、發喜帖、籌備婚礼等均屬之

C、无正当理由拒絕

(A) 法院裁判代同意:親权之行使應以未成年子女最佳利益為優先考量 (戴、胡長清、棋)

(B) 親屬会議決定 (羅鼎)

(C) 同意权為法代权利，親屬会议不應越俎代庖，亦无權裁判 (姚淇清、36院解3399)

(D) 同意权濫用時以§990撤銷之訴時由法院駁回其訴 (振、林)

(6) 非近婚親 (§983禁婚親)

A、直系血親 (§983Ⅰ①)

↳直系法定血親於收養終止後亦同 (§981Ⅲ+981Ⅰ①)

B、旁系血親6親等以内者 (§983Ⅰ②本文) (25院1442与民法抵觸，應予廢止)

↳旁系法定血親4、6等不在此限 (§983Ⅰ②但) (SC32上2366与現行§983Ⅰ②但相違，應不再援用)

↳74§983Ⅰ③：輩分同，於8親等内但表兄弟姐妹不在此限

↳87§983Ⅰ③：輩分同，於8親等内但6、8親等之表兄弟姐妹不在此限

C、終止收養後旁系可結婚 (J12、32於現行法下实難想像，无存在必要)

D、直系姻親：消滅後仍受限制 (§983Ⅲ、983Ⅰ①)

E、旁系姻親5親等内且輩分不同 (§983Ⅰ③)，87§983Ⅱ消滅後仍有適用

(7) 无監护关係 (§984)

A、§984但通常无適用之余地 (未成年人之監护多因父母不能行使親权而生) (戴)

B、父母亦得以遺囑指定監护人同時同意結婚 (林、楨、史、胡長清、羅鼎)

C、同意权非基於親权，而係父母資格時无親权時仍有同意权 (林、史) (ex：§1055-2)

D、行使同意权不一致時類推§1089Ⅱ請求法院最佳子女利益酌定之

E、養父母死亡後之同意权行使

(A) 本生父母无同意权說 (林、戴)：收養中，本生父母与子女之权利义務关係处於停止狀態 (§1077Ⅱ)

(B) 本生父母行使說 (史)

F、委託監护 (§1092)：无適用此條必要 (通)，結婚仍須法代同意 (少數：羅鼎)

G、先訂婚，後成為監护人時父母已同意婚約，无再对結婚有反对之理，可視為已同意 (羅鼎、胡長清、林)，同意係禁止之免除，非效力之補充 (史)

↳楨、戴：婚約与結婚效力不同，應貫徹§981、984之法意旨，宜解為辞去後始得結婚，受監护人仍須得後任監护人同意

(8) 非重婚或同時婚

A、J554：通姦合憲 ←→ J791：通姦罪 (刑§239) 違憲

B、刑§237重婚罪

C、訂婚而与他人結婚者非重婚 (SC29渝上737例)

D、死亡宣告後一方惡意仍構成重婚 (家事§163)

E、同時婚：无前後婚之分時一人与二人以上同時結婚

(9) 非不能人道：无法為性行為 (ex：天閹、石女)

↳22院839：依§995請求撤銷，不適用§1052⑦

貳、无效

一、无效与不成立：（102民上字§568）現行家事§52Ⅰ 明文婚姻存在不存在之訴（成立不成立之訴）

1、不區分說（戴、棋）：主張方法、效力皆同，無區別實益，且自始無婚姻存在即無效

2、區分說（史、振、林、SC、台中地院101家訴330）：不成立＝無治癒可能，不因追认、同居而變為有效；法律行為不成立係未備成立要件，無效則已齊備但欠缺生效要件

二、事由（§988）

①不具備§982之方式（§73），§988①形同注意規定

②違反§981禁婚親（§71），§988②形同注意規定

③違反§985重婚

1、J362（83.8.29）：善意重婚後婚姻效力應予維持

2、J552（91.12.13）：須後婚姻双方皆善意無過失才可維持，此前之重婚人有過失而相对人善意無過失之重婚仍為有效

3、96§988③增訂⇒但限信賴兩願離婚登记或離婚確定判決，信賴死亡宣告有家事§163Ⅰ但（舊民訴§640）

└ 類推§988-1 or 解釋論

4、施§4-1Ⅱ 溯及J362公布後之重婚⇒牴觸J552部分見解

④其他事由

1、限制說（舊學說、黃右昌、曹傑、李宜琛、胡長清）：除非不得已否則不得為無效，影響極鉅（陳顧遠）⇒不適用總則，僅適用親屬法（羅鼎）
＝列举說

2、非限制說（新學說、史、戴、棋、林）：仍有§71、72、73、86等，尤其附解除條件之婚姻（§72）、代理之婚姻、通謀虛偽
＝例示說

三、效力

1、有確认利益者即可訴請確认无效

2、无須經判決即為当然无效，而判決对第三人亦生效力（家事§48Ⅰ）（通）

3、J362（少）：重婚於判決前為有效，須經判決後始无效（宣告无效說，非自始无效說）（林反对）

參、撤銷

一、事由為法條例举

1、未達法定年齡（§989）

(1)撤銷權人：当事人 or 法代（§989本文）

A、已得同意不影响撤銷權（SC22上1083例、29渝上555例）

B、行使撤銷權无須法代同意（林、戴、史、棋）

(2)消滅原因（§989但）

A、当事人達法定年齡

(A) 27院1783、32院2468：双方均須達法定結婚年齡方能不受拘束

(B) SC32上6006例：指提起請求撤銷之訴時而言

(C) 32院2087、SC32上3477例：訴訟繫屬中始達法定年齡，撤銷權不受影响⇒結婚年齡以起訴時為斷

B、已怀胎者

(A)目的：保护胎儿利益

(B)已怀胎：起訴前已怀胎，无論婚前婚後、已怀胎或已分娩

(C)起訴後始知怀胎⇒法院駁回其訴；起訴後始怀胎則不影响撤销权（sc 31.6.16決议）

2、未成年未得法代同意（已删§990）

3.監护人与受監护人於監护关係中結婚（§991）

(1)撤销权人（§991本文）

A.受監护人

(A)未成年人：因結婚有完全行為能力（舊§13Ⅲ）⇒有程序能力，起訴无須法代同意（現家事§14Ⅱ直接有程序能力）

(B)受監护宣告之人：应証明有意思能力才有程序能力（家事§14Ⅲ），惟須選任程序監理人（家事§15Ⅱ）

B.受監护人之最近親属

(A)无論血、姻親、親系，採親等最近說（胡、羅、黃石昌、林、楨）：修法後親属会议已非監护監督机关（批評：素未往來者有撤销权甚不合理）
係保护弱者規定，不宜过度限縮

(B)具親属会议会員資格者說（曹、戴、史）：親属会议係保护受監护人及監督監护人之組织⇒僅限血親

↳戴：撤销权人以一人為限，順序由§1131定之，若有数人則一人請求即為已足

(2)消滅原因（§991但）：結婚逾1年⇒除斥期間（形成权）

4、結婚時不能人道（§995）：他方得撤销；除斥期間（sc 21上1616例）：3年（§995但）

5、无意识或精神错乱中結婚（§996）

(1)除斥期間：常態回復後6月

(2)楨：无意识、精神错乱均属欠缺意思能力⇒宜修為无效事由

(3)戴：Ger舊婚姻法§18Ⅰ值得參考，若无效則使保护婚生子女之目的喪失，得不償失，惟仍应尊重当事人有无繼續婚姻之意

6.被詐欺或脅迫（§997）

(1)除斥期間：発現詐欺或脅迫終止後6月

(2)§997為§93特別規定⇒不受§93但10年之限制

二、效力

1、須以訴訟為之

2、判決確定後始生撤销效力

3、避免法律关係複雜化⇒不溯及既往，僅向後失效（§998）

4、舊法 24院1282：未達法定年齡者，未撤销前有完全行為能力

↳戴：已達法定年齡之未成年人不因撤销喪失行為能力（24院1282）

↳林、史、楨：撤销不溯及既往⇒取得行為能力後不再回復限制行為能力（舊§13Ⅲ应限縮解釋為已達結婚年齡之未成年人）

肆、損害賠償（§999）

一、財產上損賠（§999Ⅰ）

1. 得向有过失他方請求，己方不問有无过失（§999Ⅰ）

2. 过失非侵权行為上过失，而係对造成婚姻无效或得撤銷有相当因果关係而言

3. 損害須与婚姻无效或被撤銷有相当因果关係

4. 請求权人不限原告方，被告亦得求償（ex：他方配偶、法代、最近親屬起訴）（史、戴、林）

二、非財產上損賠（§999Ⅱ）

1. 須己方无过失，他方有过失 → 双方皆无过失、有过失均不得請求

2、§999Ⅲ：一身專屬

伍、離婚相关規定準用（§999-1）

一、結婚无效（§999-1Ⅰ $\xrightarrow{準用}$ §1057贍養費、1058剩餘財產分配）（无§1055~1055-2監护权，因自始无效）

1. 子女无法受婚生推定，若因終止事實上夫妻关係而无法共同生活 → 对子女有§1069-1

2. 欠缺婚姻意思无效 → 无共同生活事实 → 无§1057、1058之準用（林、楨）

二、結婚經撤銷（§999-1Ⅱ $\xrightarrow[用]{準}$ §1055~1055-2、1057、1058）：§999已明订損賠，故无§1056之準用

陸、重婚例外有效之處理

一、前婚姻視為消滅（§988-1Ⅰ）前婚姻消滅時点

善意再婚時消滅說（戴東雄）：避免一方濫用死亡宣告解消婚姻
死亡宣告時消滅說

二、準用離婚效力相关規定（§988-1Ⅱ本文），準用範圍：同§999-1Ⅱ

1. 法律另有規定 = §988-1Ⅱ但、Ⅲ~Ⅵ

2. 剩餘財產分配請求权（§988-1Ⅱ但）：§988③但~後婚姻成立時

   (1) 贊同立法說（林）：无共同生活事实，对婚姻无共同貢獻 → 不得另行主張（§988-1Ⅱ但立法理由）

   (2) 有§1058適用說（戴）：仍得主張分配，以補償前配偶犧牲其婚姻之代價

3. 剩餘財產分配請求权時效（§988-1Ⅲ）

4. 損賠（§988-1Ⅳ~Ⅵ）

柒、748施行法

一、禁婚親（§5）：同民法，但旁系禁婚親範圍較小

二、不創造姻親关係（748施§5立法說明）→ 本條之姻親係指異性婚姻下之姻親关係（748施亦未準用§969）

捌、普通效力

一、稱姓

1. 舊法（87§1000）：冠夫姓、贅夫冠妻姓

2、現行（§1000）：各保有本姓，書面約定可冠姓，冠姓可回復本姓，以1次為限

(1) 有書面約定但無登記，不生效力

(2) 回復本姓時，無須書面約定，且僅冠姓方一人向戶政機關單獨申請即可

(3) 離婚

A、Ger§1355、Swiss§119、JP§767 均許去除冠姓

B、林：稱姓屬婚姻普通效力 ⇒ 離婚使婚姻消滅 ⇒ 無稱姓問題 ⇒ 戶政應主動辦理

C、林：配偶死亡，無義務回復本姓，若冠姓一方再婚，登記時戶政應去除其原冠姓，以免姓氏複雜化 ⇒ 應明文規定以杜爭議

二、同居義務

1、互負同居義務（§1001本文）

(1) 於婚姻成立時發生，原則於婚姻消滅前繼續存在

(2) SC23上937例：僅訂婚未結婚無同居義務

(3) SC28渝上2469例、29渝上916例、32上1411例：婚姻撤銷前仍有同居義務

(4) 同居：夫妻共同生活，非場所上之意義 ⇒ 同住一屋分別生活不合

(5) J452：住所僅決定法律效力之中心地，非履行同居之唯一處所，履行地亦不限住所

調解先行主義（家事§23）

(6) 得請求法院裁定命其履行（家事§3Ⅴ②戊類、家事§74、家事審理細則§95Ⅰ②、§96）⇒ 不得強制（家事§186Ⅱ $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ 強執§128Ⅱ）

(7) J18：裁定生效後仍不履行 ⇒ §1052Ⅰ⑤惡意遺棄 得訴請離婚之原因

2、不能同居之正當理由（§1001但）（SC95台上676：依雙方背景判斷）

(1) ex：未設居所，無從同居，自無同居義務，反而得請求設定住、居所；與他方不堪同居；不宜同居如就醫；職業上需要 J452

(2) 依法令不能同居：入獄、服兵役（史、林）

(3) SC18上2641例、29上254例：妻受夫家屬虐待，不願與其家屬同居，願與夫同居，有斟酌餘地

(4) 21院770、SC23上1061例、J147：夫納妾屬正當理由

(5) 夫患病（SC29上916例）、妻攜財產回娘家（33上6344例），宗教（28院1878）皆非正當理由

(6) 雙方均不得以家屬地位請求由家分離 ⇒ 無§1127（林、戴、SC29渝上527例）

(7) SC91台上921例：別居時妻不得請求生活費，但夫納妾未經妻同意，可請求別居與生活費用

(8) 抗辯 or 起訴

A、積極請求權說（棋、戴、許澍林、SC20上1654例、21院770、舊實務）

(A) 不請離婚係因日後尚有和好希望 ⇒ 可請求先別居待事由消滅，與人倫秩序無違 ⇒ 得訴請之（棋）

(B) 妨礙婚姻之程度 離婚 > 別居 ⇒ 舉重明輕 應允起訴

(C) 破綻主義為立法趨勢，除非TW拒採為離婚原因，否則承認別居制度係遲早，無明文則應先肯認之，可以一般程序處理（許澍林）

(D) 戴：準用關於同居之訴程序

(E) 棋：同居之訴係給付之訴，別居性質與離婚類似 ⇒ 準用離婚程序

B、消極抗辯权说(羅、史、J147、SC70台上1904；例外賦予之抗辯权，現民訴§568Ⅰ、572Ⅰ僅有同居之訴而无別居之訴自明、林)

(A) §1001但僅暫時免除同居义務，雖得為抗辯理由，仍不得請求之(羅)

(B) 欲起訴時可提確认其有无拒絕同居权之訴，僅有確认之訴，与別居之形成判決不同⇒法院不得令定期或无限期別居(史)

(C) 无最長期間規定⇒一次別居終生別居，且別居判決將因事由消失而失去正当性(林)

(9) 約定免除同居义務：有效(通、实)；否定说(林)：違反强制規定无效，且同居屬共同要素

A、史、棋：一時別居有時反而達和平，故无害婚姻即可认有正当理由得使免除义務不履行責任，应认有效(通)

B、SC 17上28例：有不堪同居之事实，双方同意分居非法所不许

三、住所之決定(§1002)

1、舊法：74§1002妻以夫之住所為住所，贅夫以妻之住所為住所；87§1002增設約定但書(J452宣告違憲)⇒現法

2、夫妻戶籍各異時，未明文，須回歸總則认定住所(林)

3、林：法院不应過度干涉，有立法上疑慮

四、日常家務之代理(§1003)

1、互為代理人(§1003Ⅰ)，且非顯名代理，可代理法律行為、準法律行為、事实行為

(催告)意思通知

(社團召集通知)觀念通知

情感表達(宥恕)

2、日常家務：日常用品之購置、親友餽贈、報紙雜誌訂購，範圍依夫妻共同生活背景有所不同(林、史)、收受文書(SC95台抗65裁)

分居則无代理收受之权限(SC 99台上7056刑)

3、SC 36上5356例、38穗上281例：处分不动產通常非日常家務，惟支付家庭生活費之必要為屬之

4、SC 44台上1026例：和解非日常家務、保全財產之訴訟行為、公司事務亦非日常家務

5、代理係法定代理，无需本人——授权(通；曹傑：意定代理)

6、適用对象

A、及第三人说(戴、棋)：家務由子女、事实上之妻或妾主持者，有§1003Ⅰ適用

B、限夫妻说(林)：对第三人无適用

7、无效時自始无婚姻关係，亦无日常家務代理权

8、濫用代理权時他方得限制之，但不得对抗善意第三人(§1003Ⅱ)

9、限制方式：法无明文，对第三人以意思表示為之(史、林)，但不知則不得以限制对抗之

10、別居

(1) 代理停止说(戴、棋、許澍林)：代理权停止，為保护第三人，应視作表見代理

(2) 代理繼續说(林)

A、§169惟意定代理有其適用(SC79台上2012)

B、SC 92台簡上9：§1003与一般代理有所不同⇒逾越即无权代理，无§1003之適用⇒有无表見代理，应就有无表見事实決之

C、別居第三人未必得知

11、死亡

A、代理延長說（羅、曹、戴）：死亡有時不能及時知悉（ex：死於異地）⇒為保护此類人，有延長之必要

B、代理停止說（林）：对本人直接發生效力（§103Ⅰ），本人已死，权力能力业已消失（§6）⇒无法直接歸屬本人

12、林：§1003-1可取代§1003，应廢§1003，且違顯名代理原則

五、家庭生活費用負担（SC 104台上1398：事實上夫妻得類推夫妻身分上及財產上法律关係之規定）

1、舊法：§1026、1037、1047、1048⇒夫負第一次之責任，妻負補充責任

2、現行：§1003-1Ⅰ 列家庭勞动為家庭生活費用分担方法之一，即肯定家事勞动之價值

3、家庭生活費：包含一切家計需要（ex：租賃、修繕、庭园、衣物、用品、雜誌、報紙、裝修、僕役、醫療、車輛之維持）（SC 98台上432）

4、從事家務少者得負担較多費用，反之亦然，若夫妻間有約定，自應尊重之

5、林：依法律无跡可循，戴称留作未來別居規定，且共同財產制下，變為公同共有（§1031），无法再有此條個別負担

六、家事債務清償責任

1、舊法：§1023③、1046③：夫負清償之責 ⇒ 現行：§1003-1Ⅱ 連帶責任

2、子女衣食住行費用雖於婚姻存續中，子女之扶養費被吸收至家庭費用中，惟若導出子女扶養費用將以婚姻存在為前提不妥（林）

↳ 父母子女間扶養义務則與交易安全无关，非由父母負連帶責任

七、貞操义務

1、法无明文⇒通、实肯认：婚姻本質之解釋＋重婚及通姦為請求離婚之原因，間接承认貞操义務（§1052Ⅰ①、②）

2、SC 55台上2053例：侵害他方权利、J147：夫納妾違背貞操义務

3、J791（通姦除罪化）後通姦之侵权行為

(1) 肯定說（通、实、SC 55台上2053例）⇒§184Ⅰ、185Ⅰ前、§195Ⅰ、Ⅲ

(2) 否定說（少数实務）

八、扶養义務（§1116-1）

1、生活保持义務（高度）：夫妻、父母对未成年子女

↳ 生活扶助义務（低度）：兄弟姐妹

2、不履行夫妻間扶養义務係惡意遺棄（§1052Ⅰ⑤離婚原因）

3、扶養义務亦有解釋认為延續至婚姻結束後之贍養費（§1057）